

עין משפט
נר מצוה

ק:

אבילת פסחים מעכבא. פלוגמא היא צפרק כילד גולין (פסחים דף עט:) דרבי נתן ורבנן [ה] ומשמע מתוך פירוש הקונטרס דסבר לה כמ"ד מעכבא לגבי הא [דאפילו למ"ד לא מעכבא] דבעינן גצרה ראווי לאכילה כדמוכח התם אס כן אכילה היא

מזוה [ה] וסצרה הוא שדוחה אנינות דרבנן א"נ כיון דכתיב איש לפי אכלו למזוה דמזוה דדידה מבאחריני סצרה הוא דדחיא אנינות דרבנן ומעכבא דקאמר לאו דוקא:

סמוך לשקיעת החמה. [ה] בזמנה נקט סמוך נקט נמי הכא סמוך דהוה מזי למימר כאן קודם שקיעה כאן לאחר שקיעה:

ואחריתה ביום מר. פסוק הוא בתרי עשר [עמוס ח']

ושמתיא לאכל יחיד ואחריתה כיום מר ולא כמו שפירש בקונטרס:

בה א מיי פ"ו מהל' קרבן פסח הלכה ט:
בו ד מיי פ"ו מהל' אכל הל"א טוש"ע יו"ד סי' טב סע' א:
בו ג מיי פ"ו מהל' קרבן פסח הלכה ט:
בח ד מיי פ"ב מהל' ביאת המקדש הלכה ט י ופ"ד מהל' אכל הלכה ו טוש"ע יו"ד סי' שמא סעיף א:
כב ה מיי פ"ב מהל' ביאת המקדש הלכה י:
ל ו מיי שם הל"ט [ונכרי אלפס ברכות פ"ב דף יא: יב. עש"ע]:

תורה אור השלם

- [הפכתי חצבים לאבלי וכל שיריכם לקניה והעליתי על כל מותנים שק ועל כל ראש קרחה ושמתיה כאכל יחיד ואחריתה ביום מר:]

עמוד ח.י

- [וידבר אהרן אל משה וכן יהיו הקרבו את חטאתם ואת עלתם לפני ידוה וקראתנה אתי באלה ואבליתי חטאת יהיו היטב בעיני ידוה:]

יוקרא י.יט

מוסף רש"י

אכילת פסחים מעכבא. כפרה בדיעבד (עפי' פסחים עה):

טבול יום פרק שנים עשר זבחים

רצא אמר כו'. אמילתיה דר"ש קאי לשנויי דר"ש **אדר"ש: אידי ואידי לאחר הלזם**. ואפילו מת לאחר חלות קודם ששחטו עליו אית ליה לר"ש לא יציא את פסחו דרחמנא דחייא כדדריש ואילו [ז] שלמים קרצנו כל קרצנותיו לא יציא אלא כשהוא שלם ודקתני אונן טובל ואוכל פסחו לערב כשמת לאחר ששחטו וזרקו עליו: **מאי דהוה הוה**.

הרי נפטר ואמאי דחייא אכילתו אנינות לילה דרבנן טפי משאר קדשים בשלמא לאציי דמוקי לה בקודם ששחטו וזרקו עליו וצללחר חלות חובת פסח חלה עליו להביא ואי לא שרית ליה לאוכלו לא מיימי הילכך לא העמידו דצריהס אלא לרצא אמאי לא העמידו הא כבר שחט וזרק: ה"ג א"ל **רבינא אכילת פסחים מעכבא מדרבנא דר רב הונא**. ולקמן מיייתין לה: א"ל **רצא לרב אלא צייט מאי דאמר לך רבך**. רבינא שמע לו שיפה השיך על שאליתך ובמסכת שבוות כי [ה] האי סוגיא דרצה ורבינא ורצ אלא צפ' ידיעות הטומאה (דף יט.) : **יוס שמועה**. ששמע שמת לו מת ובשמועה קרובה צבתוך **זי' עסקין: כיום קצורה למזות צעצה ושלשים**. מיוס [ז] שמועה מתחיל למנות [י] לרחיץ ונעילת הסנדל [ט] וז' לגיהוך: **ולאכילת פסחים**. הוי יוס שמועה כיום ליקוט עצמות דקיימא לן בפסחים צפרק האשה (דף כג.) השומע על מתו והמלקט עצמות טובל ואוכל בקדשים לערב והוינן דה מלקט עצמות הזוהה שלשי ח' צעי ומשינין אימא שלקטו [ז] אחרים עצמות דלאמרינן צמ"ק (דף כה.) המלקט עצמות אציו ואמא הרי זה מתאכל עליהם כל היום ואשמועינן בפסחים דלערצ מותר בקדשים והכא אשמועינן יוס [ז] שמועה לענין אכילת פסחים לא כיום קצורה הוא דאילו יוס קצורה לא אכיל פסחו לערב ואפילו מת צאתמול [יד] צי"ג אלא כיום ליקוט עצמות הוי ומותר בכל הקדשים והא דנקט פסחים משום דיוס [ז] קצורה נקט ליה למימר דכיום קצורה אפילו פסח נמי לא: **אחד זה ואחד זה**. (א) על כרעך איום קצורה ויוס ליקוט קאי וקשיא

רישא לסיפא כדלקמן דאי איום שמועה ויוס ליקוט לא שיך למימני אחד זה ואחד זה דכיון דמיינייהו סליק זה וזה מייבטי ליה: **טובל ואוכל בקדשים לערב**. וכ"ש פסחו: (א) **כיום ליקוט עצמו**. משמע ולא כיום קצורה דאילו יוס קצורה לא אכיל פסחו לערב: **מאי היא**. דפליגי בגיל יוס קצורה שאינה [ה] יוס מיתה דאיכא למ"ד תפיס לילו מדרבנן וסבר אכילת פסחים לא מעכבא הילכך אפילו פסח לא אכיל ולקמן מיימי להו: **רצה דר רב הונא אמר כאן ששמע שמועה או שלקטו לו עצמוס או שקבר מוט צי"ד סמוך לשקיעת החמה וכאן לאחר שקיעת החמה**. סיפא דקתני צכולהו אוכל קדשים וכ"ש פסחו כשבא עליו אחד מאלו לפני שקיעת החמה דה"ל לערב ליל יוס קצורה וליל יוס שמועה וליל [ה] (פסחים) ציוס ליקוט עצמות וסבר יוס קצורה לא תפיס לילו אפילו מדרבנן וכ"ש יוס שמועה וליקוט עצמות והא דתני רישא ולאכילת פסחים כיום ליקוט עצמות דאילו יוס קצורה לא אכל [ה] כשאירע לו אחד מאלו לאחר שקיעת החמה דה"ל לילה זה יוס קצורה עצמו ולא ליל יוס קצורה אע"ג דאף הוא מדרבנן החמירו ציוס קצורה עצמו יותר מיוס שמועה וליקוט לאוסרו בפסח אכל ציוס ליקוט לא אסרוהו בפסח אלא בשאר קדשים הנרכוהו להמתין עד ערב והי"ק לאכילת פסחים הוי יוס שמועה כיום ליקוט ואוכל פסחו ואפי' שמע או ליקט אחר שקיעה דה"ל יוס שמועה עצמו ויוס ליקוט עצמות ואפילו [ה] הכי שרי מה שאין כן ציוס קצורה עצמו דאילו מת לו מת צי"ג וקברו אותו עממים [ו] לאחר שקיעה די"ד אסור לאכול בפסח ואע"ג דחלה עליו שמחת הרגל ואינו נוהג אצילות כרגל ה"מ אצילות דמדרבנן היא וכתיב ושמתח צבחך [דברים טז] אכל אנינות ליאסר בקדשים חלה עליו ואחד זה ואחד זה [ו] היכא דבאו עליו מצעוד יוס אוכל בקדשים לערב דלילו [ה] לא תפיס ומיהו ציוס אסור בשאר קדשים אפי' יוס [ה] שמועה וליקוט עצמות צר מפסח כדמפרש טעמא ואילו: **מאי דהוה הוה**. ומה לי פסח ומה לי שאר קדשים הא אמרת קדשים [ה] אסור ציוס ליקוט לצו ציוס דקתני לערב ובפסח אמאי שרית ליה: **אכילת פסחים מעכבת**. לא [ה] העמידו דצריהס צמקוס כרת ומיהו ציוס קצורה העמידו דצריהס משום דרובא קברי ציוס מיתה ואפי למישרי יוס מיתה עצמו ויש מקומות שהעמידו דצריהס צמקוס כרת כדאמרינן בפסחים בהאשה (דף כג.) **ומאי סנאי**. דפליגי ציוס קצורה למיתפסם לילו מדרבנן דקאמר רב חסדא לעיל תנאי היא: **עד מסי מסאונן**. ליאסר בקדשים: **כל היום**. קס"ד בגל לילו: **כל זמן שלא נקבר**. קא ס"ד לקולא פליג ואמר [ה] דכל היום לא מיתסר דמשקברו [ה] הותר מיד: **אי נימא ציוס מיתה**. שקברו ציוס שמת: **מי איכא דליוס ליוס כו'**. הא צין לר"ש צין לרבי דפליגי עליה דר' יהודה בצנינות לילה דיוס מיתה מדרו מדברי [ה] סופרים מיהא אסור: **אחריהם כיום מר**. [ו] אחריהם של זונה כיום מר שמתאכל ומימר על מתו לפי שקספו למות עליה ויתאכלו עליהן [ה] אלמא מיריות יוס שלם הוא: **איום קצורה**. שמת אתמול וקברו היום. ואכתי לא אסיקנא מילתיה לתנאי [ה] דרצ חסדא עד סיפא דתפרא ר' ירמיה: **הא מני**. צין [ה] לרבי צין לרבנן מותר: **כל אוסו היום**. של קצורה ולילו: **רבי אומר כל זמן שלא נקבר אכל קברו**. אישמתי ליה צלילה ומיהו ציוס ליכא למימר דשרי ליה רבי דאפילו [ה] יוס דליקוט [ה] עצמות אסור כל היום כדאמרת טובל ואוכל לערב: **והנפיל כו'**. אלמא רבי לחומרא אמרה וכיון דליכא לפרושי פלוגמא [ה] דרבנן [ו] לאכול צעודו מוטל לפניו ועכ"כ [ה] בגיל יוס קצורה פליגי דקאמר רבי אפי' קצרו לסוף [י] ימים מתאונן עליו ליל יוס קצורה וחס"כ אינו מתאונן עליו ציוס קצורה אלא יוס עצמו אכל לא לילו והיינו תנאי דרצ חסדא: **מודאי"ר יוס קצורה**. דליה גופיה דרבנן תפיס לילו מדרבנן מכלל דיוס מיתה דאורייתא [ה]: **עפים לילו דאורייתא**. דקא סלקא דעתך לא עשו חכמים חיזוק לדצריהס [ה] שעיקרו מדצריהס יותר משעשתה תורה לדצריה: **כל היום**. כל ששמע דאלו הקרצנות חלוקין משאר קרצנות שעליהן שמעת לאוכלן בצאנינות לילה מפני שכולנו אוניין ואין כהן לאוכלן אכל לדורות שיש כהנים לאוכלן צין ציוס וצין צלילה אסור: **לעולם דרבנן היא**. אפילו אנינות לילה דיוס מיתה ואפילו הכי יוס קצורה דליהו גופיה מדרבנן לילו נמי לרבי אסור מדרבנן: ומחמס

מסורת הש"ס

(א) [פסחים עה:]; (ב) שמחות ריפ"צ ע"ש ירוש' פסחים פ"ח ה"ח, שמחות פ"ד ה"ד, ירוש' שם, סנהדרין פ"ב ה"א, הוריות פ"ג ה"ב, (ד) מ"ק כא, (ה) [לעיל מה. כמותות מב], (ו) ת"כ שבתי פ"ב ה"א, (ז) [ברכות טז: ועיני], (ח) מ"ק כא., (ט) שם כב., (י) ע' ביצה ריש דף ו., (יא) [בבב המקומות שהביא הש"ס הך קרא ברכות טז: ומ"ק כא. סוכה כה: לא פירש רש"י כמו כאן וגם לא נמלא רשות פסוק רק צעמות ח פ"י כדאיתא בגמ' ד"ה ואחריתה].

הגהות הב"ח

(א) גמ' מתקף לה רב יוסף: (ב) שם אמרוהו [רבנן] קמיה דר' ירמיה: (ג) שם מרין הכי וכו' רבי אומר כל זמן שלא נקבר תופס לילו עמו אמרוהו רבנן קמיה דרבא אמר מדקאמר וכו' מוספ ללו עמו מדרבנן מכלל דיוס מיתה מוספ: (ד) שם איני היום אסור ובליילה: (ה) רש"י קמיה דרבי אהב וכו' וכו' כמק' וכו' רישא לסיפא דאי איום וכו' מייבטי ליה כדלקמן הס"ד: (ו) ד"ה כיום ליקוט צ"ל קודם ד"ה אחד זה: (ז) ד"ה רצה וכו' ואחד זה. ליקוט כן שמועה: (ח) ד"ה כל זמן וכו' דמשקברו צעצה ושלשים: (ט) ד"ה והמיה וכו' פלוגמא דרבנן צעודו צ"ל ומינת לאכול נמחק:

שינויי גוסחאות

[א] גי' הגר"א ברמזים קודם חצות. וע' לקוטי הלכות: [ב] א"ל רבא (ש"ס.) וביה (בש"י:) [ג] ליקוט עצמות (ש"ס:) [ד] ג"א ברוחא [וכן הלכן]. ערוך ערך בר ד'. ועי' מ"ש פסחים יא ע"א על הגליון (הגר"א:) [ה] צ"ל תפיס (ש"ס:) [ו] צ"ל והמלקט (צ"ס.) וביה בבבתי (ד"ס:) [ז] תריץ דבי עד מתי מתאונן עליו צ"ל (ש"ס:) [ח] צ"ל למימרא (ש"ס:) [ט] צ"ל שלא (ש"ס:) [י] צ"ל לעיל (ב"ס.) והא דנף טס פ"ב: [יא] גריטנא גמי כי האי סוגיא ברבא ורבינא וכו' פ"ל (ש"ס.) וכס"י ברבא ורבא אדא ורבינא. וכ"ה נסון: [יב] דמיוס (ב"י:) [יג] צ"ל דיוס (ש"ס:) [יד] צ"ל מאתמול (ש"ס:) [טו] צ"ל יום (בן) שאינו (בתנ"י:) [יז] ודליל יום ליקוט וכו' פ"ל (ש"ס., צ"ס:) [יח] צ"ל אכיל (ש"ס:) [יט] צ"ל אפילו (ש"ס:) [כ] דלילין לא תפסי ומיהו בו ביום כו' פ"ל (ש"ס.) [כא] צ"ל ביום (ש"ס:) [כב] בשאר קדשים (בתנ"י:) [כג] ולא (בתנ"י, צ"ס.) ובס"מ דלא: [כד] ואמר רבי דאפילו כל היום פ"ל (ש"ס:) [כה] צ"ל דמדברי (ש"ס:) [כו] צ"ל עליו (ש"ס:) [כז] מינת לתנאי לימא צ"ס: [כח] הא בין לרבי בין לרבנן לילה מותר (בתנ"י:) [כט] דהא אפילו (ד"ג) ועי' כס"י: [ל] ליקוט (ש"ס:) [לא] פלוגמא דנישור רבנן (ש"ס:) [לב] צ"ל ע"כ בגלל וא"ו (ש"ס:) [לג] דאורייתא תפיס לילו מדאורייתא פ"ל (הס"א) (ש"ס.) [לד] צ"ל דרבר (ש"ס.) [לה] גי' צ"ק ורבנן ומדלא (קתני) [קאמרן] דס"ל כמ"ד מעכבא משמע לגבי האי אפילו למ"ד לא מעכבא (דרהא) מודה דבעין גברא כו'. ובס"מ גרים הטל כלפינו, אלא דלהלן צמקון גרים כמ"ד מעכבא ודרוחק הוא לוטר דפליגי אמוראי דשמעוןי בבחי גוראה לפרש דאפילו ל' נתן דאמר לא מעכב כיון דמעכבא לגבי הא דבעינן גברא דהוי לאכילה כו'. וע"ש בתנ"י [לז] דצ"ו לימא מינת מצוה. ובס"מ גרים אכילה חשובה היא וסברא כו': [לח] גי' ש"מ בהגם נקט סמוך דהוה מצי למיזר כו'. ועי' כס"י וז"ק דמיישבס הגירסא שלנו דר"ל דאידוי דנקט צמנו דוכתי צ"סם גבי מנהג לזון סמוך לשק"ס נקט נמי הכא כהא לשא':